

EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 04-12-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-022486.989.24-7. .

Representante: Vivian Costa Felipe.

Representada: Prefeitura Municipal de Louveira.

Assunto: Exame prévio de edital da Concorrência Eletrônica nº 16/2024, do tipo menor preço global, que tem por objeto o “*registro de preço para prestação de serviços de tapa-buraco das vias pavimentadas do Município*”.

Responsável: Estanislau Steck (Prefeito).

Subscritor do edital: Kleber Rodrigo dos Santos Arruda (Secretário de Administração).

Advogados: Não constam advogados cadastrados no e-TCESP.

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. REGISTRO DE PREÇOS. SERVIÇOS DE TAPA BURACO. EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADE ESPECÍFICA. SERVIÇOS COM CAMINHÃO DE SILO TÉRMICO. AFRONTA À SÚMULA Nº 30. PROCEDENTE.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se de **exame prévio de edital** da Concorrência Eletrônica nº 16/2024, do tipo menor preço global, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA**, cujo objeto é o “*registro de preço para prestação de serviços de tapa-buraco das vias pavimentadas do Município*”.

1.2. Insurgiu-se a **REPRESENTANTE**, exclusivamente, contra a exigência de demonstração da capacidade técnica em atividade demasiado específica (serviços de tapa buraco com caminhão de silo térmico)¹, *“restringindo indevidamente a participação idônea de empresas com serviços similares e compatíveis”*.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

1.4 Regularmente notificada, a **Administração** asseverou ter exercido seu juízo de discricionariedade para escolher a melhor solução para o caso concreto, dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente.

Sustentou que as características mínimas eleitas para o objeto foram aquelas que julgou imprescindíveis para o tipo de serviços pretendidos.

Recordou que a qualificação técnica é considerada um componente crucial nos processos de licitação, conforme previsto na NLLC, com o objetivo de garantir que as empresas participantes possuam as habilidades e experiência necessárias para executar os projetos de forma eficiente e segura.

Assim, aduziu que *“a proporcionalidade dos requisitos, estão devidamente amparadas na Lei nº 14.133/2021, que indica que parcelas de maior valor significativo em uma licitação são aquelas que representem pelo menos 4% do valor total estimado da contratação”*.

Ressaltou que a exigência de prova de um quantitativo mínimo de 900 m³ de obra executada, *“está alinhada com a necessidade de assegurar que as empresas tenham experiência proporcional à complexidade e ao valor dos serviços a serem prestados”*.

¹ 10.3.2. Comprovação da qualificação técnico-operacional através de atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de Direito Público ou Privado, devidamente registrado no órgão competente CREA, no qual se comprove a execução dos serviços de tapa buraco com CAMINHÃO DE SILO TÉRMICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8,0 m³, com quantidade executada de 900 m³.

Nestes termos, garantiu que a escolha dos requisitos de qualificação técnica no edital foi feita com base na melhor solução para atender às necessidades da Administração Municipal, garantindo a eficiência e a eficácia dos serviços contratados.

1.5 O Ministério Público de Contas requereu, nos termos dos artigos 1º e 2º da Resolução 08/2022², a oitiva da Unidade Especializada da Assessoria Técnica – ATJ.

1.6 O Setor de Engenharia da ATJ, em parecer endossado por sua **Chefia**, manifestou-se pela **procedência** da representação.

De plano, pontuou que a definição das parcelas de relevância, ainda que se insira na discricionariedade do administrador público, deve estar amparada em fundamentos técnicos e legais adequados, o que não foi observado no caso em questão.

Neste contexto, observou inexistir justificativas para requisitar que, na *expertise*, o caminhão utilizado possuía caçamba térmica com capacidade para 8m³ de massa asfáltica, pois, ainda que o Termo de Referência³ o mencione com esta capacidade, a planilha orçamentária indica

² Resolução 08/2022, art. 1º. A Assessoria Técnica, sob o enfoque jurídico, manifestar-se-á em processos que versem sobre Exame Prévio de Edital, Contas Anuais do Governador e Contas Anuais de Prefeituras.

Parágrafo único - A oitiva da assessoria jurídica em outros feitos, necessariamente justificada em função do vulto e/ou complexidade da matéria, poderá ser determinada a critério do Julgador ou Relator, com indicação precisa do ponto do qual quer ver esclarecido, evitando-se despachos genéricos que impliquem na revisão integral do processo.

Art. 2º. O pronunciamento da Assessoria Técnica, sob os enfoques de engenharia, econômico-contábil e de informática, se necessário, será determinado pelo Relator ou Julgador, por meio de despacho nos respectivos autos, com especificação apenas dos pontos a serem abordados.

§1º. A Procuradoria da Fazenda do Estado e o Ministério Público de Contas, quando entenderem imprescindível, poderão solicitar a manifestação da Assessoria Técnica sobre matérias de engenharia, econômico-contábeis e informática, mediante requisição fundamentada nos autos e com identificação apenas dos temas de interesse, ficando a critério dos Senhores Conselheiros e Auditores o deferimento do pleito, após avaliação da conveniência e oportunidade, vedado o pedido de perícias e outras tarefas alheias à atividade de assessoramento.

§2º. Cabe à Chefia da Assessoria Técnica o direcionamento dos feitos aos especialistas que estejam à disposição da ATJ, de acordo com as respectivas formações acadêmicas e as naturezas dos questionamentos suscitados.

³ **ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA**
(...)

5 OS EQUIPAMENTOS BÁSICOS NECESSÁRIOS AO FECHAMENTO DE ESCAVAÇÕES COMPREENDEM:

5.1 Caminhão tapa buraco, com cabine suplementar com banheiro acoplado ao chassi do caminhão, silo móvel térmico, capacidade mínima 8,00 m³

caminhões com capacidades distintas, como 4m³, 5,5m³ e 14m³ para os serviços licitados.

Assim, compreendeu que a característica exigida na experiência não está alinhada com a capacidade dos caminhões orçados na planilha.

Também não localizou justificativas para o volume de execução requisitado (900m³), eis que o edital deixa de especificar a que se refere a medida e a quantidade não é compatível com as previstas na planilha orçamentária.

Concluiu que tais inconsistências indicam que as exigências do edital não estão devidamente fundamentadas em aspectos técnicos e legais, o que pode prejudicar a competitividade e a transparência do processo licitatório

1.7 No mesmo sentido foi o parecer do **MPC**.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A instrução processual é pacífica e converge para a procedência da impugnação e o meu voto segue no mesmo sentido.

2.2. No caso, a Prefeitura Municipal de Louveira pretende registrar preços para a *“prestação de serviços de tapa-buraco das vias pavimentadas do Município”*, todavia requer prova de *expertise* com características demasiadamente específicas (serviços de tapa buraco com caminhão de silo térmico, com capacidade mínima de 8,0 m³, com quantidade executada de 900 m³).

Entendo, com a ATJ, que a discricionariedade do Administrador para selecionar as parcelas de maior relevância técnica ou financeira deve estar *“respaldada em fundamentos técnicos e legais adequados, o que não foi observado no caso em questão”*.

Apesar de o Termo de Referência não mencionar veículo com tais características, não há correspondência na Planilha Orçamentária, que indica a execução dos serviços com caminhões com capacidades distintas, como basculantes de 4m³ e 14m³ e com caçamba térmica de 5,5m³.

Além disso, ainda requer a comprovação de ter executado determinado volume (900m³), *“que não é compatível com as quantidades previstas na planilha orçamentária”*, como observou o Setor de Engenharia da ATJ.

Tais inconsistências denotam uma discrepância entre a criticada *expertise* e os valores previstos na planilha orçamentária, comprometendo a clareza e a competitividade do processo licitatório.

Portanto, necessário que tais características sejam eliminadas na prova de capacitação técnica, limitando-se ao contido no artigo 37, XXI, da CF/88, que prevê expressamente que o processo licitatório *“somente permitirá as exigências de qualificação técnica (...) indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”*.

Ademais, como destaquei na medida liminar, a exigência, para fins de qualificação técnica, *“de que a atividade tivesse sido realizada necessariamente ‘com equipamento compacto e silo térmico e minifresa’, desborda do razoável, configurando afronta à Súmula nº 30, que veda a requisição de experiência em atividade específica”* (TC-013670.989.20-1 e TC-015259.989.20-0)⁴.

2.3 Posto isto, circunscrito à questão analisada, considero **procedente** a representação, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial para eliminar requisição de experiência em atividades específicas.

⁴ Sessão Plenária de 29-07-2020, sob minha relatoria

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 04 de dezembro de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO